

EU-Recht schützt Flüchtlingsstatus; Die Heimatbesuche von Asylsuchenden lösen eine Debatte aus. Der Migrationsbeauftragte der Regierung fordert Konsequenzen

Berliner Zeitung

20. August 2024

Copyright 2024 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; S. 14

Length: 1012 words

Byline: Len Sander

Body

Die Heimatbesuche von Asylsuchenden lösen eine Debatte aus. Der Migrationsbeauftragte der Regierung fordert Konsequenzen

Nach der Aufreger-Doku des Fernsehsenders RTL geht der Streit über Heimaturlaube anerkannter Flüchtlinge in Afghanistan weiter. Der Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Joachim Stamp (FDP), sagte der Bild-Zeitung: Deutschland muss weltoffen bleiben, aber nicht blöd. Die Behörden müssen sicherstellen, dass Menschen, die bei uns Schutz beantragt haben, aber im Heimatland Urlaub machen, unmittelbar ihren Schutzstatus verlieren und nicht mehr in Deutschland bleiben können. Punkt. In der Dokumentation war aufgedeckt worden, dass Afghanen, die in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt sind, offenbar systematisch in ihr Heimatland zurückreisen. Geplant von deutschen Reisebüros kann ihnen dank Papier-Visa des Iran nicht nachgewiesen werden, dass sie sich in Afghanistan aufhielten.

Verlustregelung galt bis 2015

Die CDU legt nun nach. Andrea Lindholz, stellvertretende Fraktionschefin, sagt der Berliner Zeitung: Wer in Deutschland Schutz erhält, weil er im Herkunftsland verfolgt wird, der darf sich nicht mehr auf diesen Asylgrund stützen können, wenn er freiwillig in dieses Land zurückkehrt.

Die Aussage des Ampel-Migrationsbeauftragten Stamp erstaunt, da Flüchtlinge nach geltenden Vorschriften ihren Flüchtlingsstatus aufgrund einer Reise in ihr Urlaubsland nicht unmittelbar verlieren können.

Bis 2015 war das möglich: In einer Broschüre des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wird beschrieben, dass bis dahin automatisch der Schutzstatus als Flüchtling erlosch, wenn sich eine solche Person freiwillig erneut unter den Schutz ihres Heimatlandes stellte oder sich in ihm niederließ.

Allerdings widersprach das geltendem Europarecht. Aufgrund einer EU-Richtlinie ist ein Erlöschen nur noch im Falle des eindeutigen Verzichts auf den Schutzstatus und bei Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit zulässig, was in Deutschland seit Juli 2015 so umgesetzt wird. Das BAMF geht jedoch in Einklang mit der

EU-Recht schützt Flüchtlingsstatus Die Heimatbesuche von Asylsuchenden lösen eine Debatte aus. Der Migrationsbeauftragte der Regierung fordert Konsequenzen

Rechtsprechung davon aus, dass Heimatreisen von Flüchtlingen nur unter spezifischen Voraussetzungen erlaubt sind, wie ein Sprecher laut dpa sagte.

Seit der Machtübernahme der Taliban vor drei Jahren ist die humanitäre Lage in Afghanistan höchst angespannt. Es gibt Berichte über die Verfolgung von Oppositionellen, massive Repressalien gegen Frauen und eine desaströse wirtschaftliche Lage. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach in Bezug auf Frauen und Mädchen jüngst von den massivsten systematischen Verletzungen der Menschenrechte weltweit.

Umso verwunderlicher sind die Berichte über Afghanen, die ihr Herkunftsland nach der Anerkennung als Flüchtling ohne Kenntnis der Behörden bereisen. Sind diese Personen dann immer noch in Gefahr und bedürfen des Schutzes durch Deutschland?

Die 2019 erschienene BAMF-Broschüre nennt eine Reihe von möglichen Gründen für Reisen in das Herkunftsland, darunter Krankheits- und Sterbefälle von Familienangehörigen, Notlagen, aber auch Teilnahme an Feierlichkeiten, Heimweh oder sogar Freizeitzwecke. Nicht alle werden vom BAMF als legitim angesehen.

Wer anerkannter Flüchtling ist, dem stellt Deutschland einen Blauen Pass aus. Das basiert auf der Genfer Flüchtlingskonvention. Diesen Pass können Flüchtlinge wie einen normalen Reisepass benutzen, mit Ausnahme der Reise in ihr Heimatland.

Vor einer solchen sollten Flüchtlinge Kontakt mit dem BAMF aufnehmen. Allerdings können Flüchtlinge sich Reisen nicht genehmigen lassen, wie eine im Juni 2024 erschienene Arbeitshilfe des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg beschreibt: Das liegt daran, dass es entscheidend darauf ankommt, ob man durch die Umstände der Reise ins Herkunftsland den eigenen Schutzbedarf selbst widerlegt.

Der Grund der Anerkennung als Flüchtling und das Verhalten im Heimatland entscheiden also darüber, ob Flüchtlinge ihren Schutzstatus nach einer Reise verlieren. Wird eine Person beispielsweise durch einen Staat verfolgt und wurde deswegen als Flüchtling anerkannt, könnte selbst die Einreise auf offiziellem Wege zu einem Erlöschen des Flüchtlingsstatus führen.

Der Flüchtlingsrat schreibt weiter, dass die Schutzbedürftigkeit bestehen bleiben kann, selbst wenn ein Flüchtling sich in seinem Heimatland in Gefahr bringt, um seine sittlich-moralische Pflicht zu erfüllen: Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn es um den Abschied von sterbenden oder gestorbenen nahen Angehörigen geht.

Das ausgenutzte System

In der Mehrzahl der Fälle ist es laut BAMF-Broschüre die Bundespolizei, die Heimatreisen von Flüchtlingen meldet. Aber auch die lokalen Ausländerbehörden und Jobcenter können die Behörden in Kenntnis setzen. Entgegen der Vorstellung des Migrationspolitikers Stamp wird dann nicht unmittelbar der Flüchtlingsstatus aberkannt sondern ein Verfahren eingeleitet. In diesem Widerrufsverfahren können sich die Betroffenen äußern und die Gründe für ihre Reise erläutern.

Und selbst wenn nach eingehender Prüfung die Schutzbedürftigkeit aberkannt wird, können die Betroffenen dennoch häufig in Deutschland bleiben. Etwa weil ihnen subsidiärer Schutz gewährt wird oder es einen generellen Abschiebestopp gibt wie er für Afghanistan gilt.

Das BAMF hat angeblich keine Daten dazu, wie oft der Schutz aufgehoben wurde. Es veröffentlicht zwar eine allgemeine Statistik über Schutzprüfungen, jedoch erfolgt keine Aufschlüsselung, aus welchem Grund eine Aufhebung der Schutzentscheidung geprüft oder vollzogen wurde.

Nach dem Bekanntwerden des Heimatreise-Chaos kommt nun Kritik aus der Opposition. Zur Berliner Zeitung sagte die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz: Es ist völlig inakzeptabel, wenn die Bundesinnenministerin äußert, dass sie keinen Überblick über die Lage habe. Sie spricht von einer Ausnutzung

EU-Recht schützt Flüchtlingsstatus Die Heimatbesuche von Asylsuchenden lösen eine Debatte aus. Der Migrationsbeauftragte der Regierung fordert Konsequenzen

des Asylsystems in Deutschland, Nancy Faeser (SPD) müsse handeln. Lindholz regt überdies an, die regelmäßigen Überprüfungen der Flüchtlingsanerkennung wieder einzuführen, die von der Ampelkoalition bei ihrer Asylreform ab 2023 abgeschafft wurden.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (95%); POLITIK (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EU-REGULIERUNG (90%); EUROPARECHT (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); MENSCHENRECHTE (78%); PÄSSE & VISA (78%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (78%); BEWILLIGUNGEN (77%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (77%); HUMANITÄRE KRISEN (72%); TALIBAN (72%); TOD & STERBEN (71%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (50%)

Industry: PÄSSE & VISA (78%); REISEAGENTUREN (69%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); AFGHANISTAN (90%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: August 20, 2024

End of Document